

종합감사 결과보고서

(○○지사 및 산하 6개 관리소)

2025. 10.

감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○지사 및 ㉠㉡㉢㉣ 관리소 등 6개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
○○지사			2022. 3.	AAA
㉠㉡㉢㉣	◎◎	*,***	2022. 8.	BBB
㉤㉥㉦㉧	◇◇	*,***	2022. 8.	CCC
㉨㉩㉪㉫	◇◇	***	2022. 8.	DDD
㉬㉭㉮㉯	□□	*,***	2022. 8.	EEE
㊱㊲㊳㊴	□□	***	2022. 8.	FFF
㊵㊶㊷㊸	◎◎	*,***	2022. 11.	GGG

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2025. 6. 16. ~ 6. 21.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○지사 및 산하 6개(◎◎2, ◇◇2, □□2)임대 단지에 대한 종합감사를 실시한 결과 전반적인 업무수행 상태가 양호하나, ㊸㊸㊸㊸ 관리소는 임대조건 적용 업무(신분적용)가 일부 미흡하여 통보 조치하였고, ㊿㊿㊿㊿ 관리소는 난방비 부과처리 업무가 미흡하여 통보(주의, 경고) 조치하였으며, ㊻㊻㊻㊻ 등 6개 관리소는 용역 등 사업자 선정 업무가 일부 미흡하여 통보 조치하였다.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2025. 9. 30.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
11	3	-	-	1 (1)	1 (2)	-	1	1	-	-	-	-	8

4) 심의안전 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분 종류	요구서 번호
○○지사			
㉠㉠㉠㉠	난방비 부과 처리 업무	시정, 주의, 경고	2
	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	4
	임대조건 적용 업무(인근국민임대 단가 조사) 등	현지지도	10
㉡㉡㉡㉡	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	5
	임차권 양도(명의변경) 업무 등	현지지도	11
㉢㉢㉢㉢	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	6
	임차권 양도(명의변경) 업무	현지지도	12
㉣㉣㉣㉣	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	7
	임차권 양도(명의변경) 업무	현지지도	13
㉤㉤㉤㉤	용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)	통보	3
	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	8
	임차권 양도(명의변경) 업무	현지지도	14
㉥㉥㉥㉥	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보	1
	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	9
	주택인도 지연에 따른 부당이득금 부과 업무 등	현지지도	15

※ 신분상 처분 관련자 :

관 련 자			사안별 처분	지 적 사 항	처분소속	최종 처분
현소속	직급	성 명				
㉠㉠㉠㉠	6급	HHH	주의	난방비 부과 처리 업무	㉠㉠㉠㉠	주의
㉠㉠㉠㉠	6급	III	경고	난방비 부과 처리 업무	㉠㉠㉠㉠	경고
㉠㉠㉠㉠	2급	BBB	경고	난방비 부과 처리 업무	㉠㉠㉠㉠	경고

※ 이행관리 전담자 :

3. 처분요구서 : 붙임

제 목 : 임대조건 적용 업무(신분적용)

소 속 : ㉨㉨㉨㉨

내 용 :

영구임대주택의 ①입주자 자격은 「공공주택특별법 시행규칙」 별표3(영구임대주택의 입주자 자격)에 명시되어 있으며, 입주자격별 ②소득 및 자산 적용 기준이 구분된다. 또한, 국토교통부 고시 제2024-158호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 및 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료)에 따르면 ㉡생계·의료급여수급자, ㉢일본군 위안부 피해자, ㉣지원대상 한부모가족, ㉤65세이상 직계존속 부양자는 ③수급자 등 임대조건을 적용할 수 있다. [표 1] 참조

[표 1] 영구임대주택 입주자 자격 및 임대조건 기준

순위	①입주자격	②소득 및 자산 적용 기준	③임대조건
1순위	㉡ 생계급여·의료급여 수급자	미적용	수급자 등
	㉢ 국가유공자 또는 그 유족	적용	비 수급자
	㉢ 일본군 위안부 피해자	미적용	수급자 등
	㉣ 지원대상 한부모가족	미적용	수급자 등
	㉤ 북한이탈주민	적용	비 수급자
	㉥ 장애인(소득 70% 이하자)	적용	비 수급자
	㉦ 65세이상 직계존속 부양자	적용	수급자 등
	㉧ 아동복지시설 퇴소자	적용	비 수급자
	㉨ 65세이상 수급권자 또는 차상위계층	미적용	비 수급자
2순위	㉩ 월평균소득 50% 이하자	적용	비 수급자
	㉪ 국토교통부장관 또는 시도지사 인정자	적용	비 수급자
	㉫ 장애인(소득 100% 이하자)	적용	비 수급자

※ 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조 제3항 2호에 따라 비 수급자도 소득인정액이 생계·의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족할 경우 수급자 임대조건 적용

그리고 주거복지실-3942(2017.5.18.)호 「공공주택특별법 개정 관련 공급유형별 세부 적용방법 수정 안내」에 따라 입주자 유형에 따른 재계약 기준 개정 안내를 안내하였고, 주거복지실-2229(2020.08.18.) 「갱신계약 업무절차 개선·시행」에 따라 자격검증 요청은 임대차계약기간 만료일 130일 이전에 하여야 하며, 갱신계약 체결안내 및 부적격자 퇴거 통보는 계약종료 70일 전까지 하여야 한다. [표 2] 참조

[표 2] 갱신계약 주요 업무일정 변경(요약)

업무 내용	갱신 임대조건 결정	안내문발송/신청서류접수	입주자격 자료요청	부적격자 소명절차	자격확정/결과통보	갱신계약 체결
업무 활동	· 시중전세시세조사 · 임차인대표회의 협의 · 임대조건 인상 여부 결정	제출서류안내 / 접수	주택·소득·자산 등	부적격자 소명	· 적격자 - 계약체결요청 · 부적격자 - 퇴거요청	갱신계약 체결
업무 일정	D-5개월	계약종료 5개월전 10일경	D-130	D-85	D-70	D-Day

또한 사전 제출받은 갱신계약 서류를 확인한 후 「검증기준일*」 기준으로 수급자 등 신분의 ‘가군’ 또는 비수급자인 일반 등 신분의 ‘나군’ 임대조건을 적용하며, 신분변경 세대는 갱신계약 체결일이 갱신 임대차기간 개시일 이전 또는 이후인지에 따라 [표 3]과 같이 적용하여야 한다**.

* 검증기준일 : 범정부의 입주자격검색 결과 등록일

** 「임대업무 실무편람」 IV. 임대주택 임대차 계약업무 / III. 갱신계약 / ① 갱신계약 체결 안내,
② 임대주택 유형별 갱신계약 체결

아울러 wise시스템에 입주자격검색 요청시 (사회보장정보시스템)범정부로부터 수신받은 행복e음 자료에 의거하여 수급자 등 신규지정 및 탈락 여부를 사전에 확인하여야 한다*.

* 「임대업무 실무편람」 V. 임대주택 임대조건 적용업무 / II. 영구임대주택 임대조건 / ④ 신분변경 세대 임대조건 / 3. 기타

따라서 갱신계약 대상세대의 임대조건은 입주자격검색 요청시 임차인이 사전 제출한 서류를 확인하고 범정부로부터 수신받은 행복e음 자료의 검증기준일 기준

신분을 사전에 확인하여 신분별 임대조건을 적용하고, 검증기준일 이후 신분이 변경된 경우 [표 3]과 같이 신분변경일 또는 갱신계약 체결일을 기준으로 임대조건을 적용하여야 한다.

그리고 주거복지실-2319(2024.10.04.)「영구임대주택 신분변경세대 임대조건 적용기준 개선 안내」에 따라 2025. 1. 1.*부터 임대차계약기간 중 일반등에서 수급자등의 신분으로 변경된 경우 계약기간 중에는 기존 임대조건이 유지되며, 다음 갱신계약시의 신분에 따라 임대조건을 적용하여야 한다.

[표 3] 검증기준일에 따른 신분적용 기준

검증기준일 신분	검증기준일 이후 신분		임대조건 적용
	신분	(신분변경)갱신계약 체결일	
가군(수급자등)	가군		가군
	나군	(관리비보전은 중단)	가군
나군(일반등)	가군	갱신 임대차기간 개시일 이전	가군
	가군	갱신 임대차기간 개시일 이후	나군
	나군		나군

☹☹☹☹ 관리소는 갱신계약 대상세대 임대조건 입주자격 검색요청 시 입주자로부터 신분관련 서류를 제출받지 못하였고 범정부로부터 수신한 행복e음 자료에 따르면 1***동 5**호 세대는 해당되는 자격 현황도 없어 ‘나군’ 신분으로서 1차 탈락자에 해당하나, 수급자 등의 임대조건으로 착오 적용하였다.

수감기관 의견

☹☹☹☹ 관리소는 임대조건 적용 업무(신분적용) 관련 감사결과를 수용하면서 추후 동일 사례가 발생되지 않도록 관련법령 및 지침등을 교육하는 등 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

☹☹☹☹ 관리소는 갱신세대의 임대조건 결정 시 임차인이 제출한 서류와 수신받은 범정부(행복e음) 검증기준일 기준 신분에 따라, 수급자 등 신규지정 및 탈락 여부를 면밀히 검토하여 갱신 임대조건 적용 업무를 처리하시기 바랍니다.

【통보】

제 목 : 난방비 부과 처리 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠

내 용 :

「공공주택 특별법」 제50조(공공임대주택의 관리)에 따라 주택의 관리, 임차인 대표회의 및 분쟁조정위원회 등에 관하여는 「민간임대주택에 관한 특별법」 제51조, 제52조 및 제55조를 대통령령으로 정하는 바에 따라 준용하여야 하며, 「민간임대주택에 관한 특별법」 제51조(민간임대주택의 관리) 및 같은법 시행령 제41조 제2항제6호에 따라 「공동주택관리법 시행령」 제23조제4항¹⁾에 규정한 사용료 부과에 관한 사항을 적용하여야 한다.

또한 「임대주택 표준관리규약」 제51조의3(공동 사용료의 세대별 부담액 산정 방법)에 따라 관리주체는 사용료 등 징수대행에 따른 잉여금이 발생하지 않도록 하여야 하며, 잉여금이 발생한 경우 잉여금액 및 반환방법 등을 관리비 고지서 배부 시 표기 하고 당사자에게 즉시 반환하거나 익월 해당 사용료 등에서 차감하여야 한다.

그리고 주거복지실-2305(2019.01.25.)호 「공동주택의 난방비, 사용료 등 부과 기준 시달」에 따라 난방비, 사용료 등에 대한 부과 및 감면처리 기준을 시달하였으며, 주거복지실-2305(2019.07.23.)호 「사용료 환급금 부과 및 처리방법 안내」에 따라 사용료를 입주민에게 과다 청구한 경우에는 환급금을 신속히 부과·차감 하도록 규정하고 있다.

㉠㉠㉠㉠ 관리소는 한국지역난방공사 ㉠㉠사업소에서 시행한 「영구임대주택 단지 사용요금 감면 안내 및 홍보 협조 요청」공문을 ㉠㉠㉠㉠관리소-4051호 (2023.12.06.), ㉠㉠㉠㉠-39호(2025.01.07.) 비전자 문서로 2차례 접수하였다.

1) 관리주체는 주민공동시설, 인양기 등 공용시설물의 이용료를 해당 시설의 이용자에게 따로 부과할 수 있다. 이 경우 제29조에 따라 주민공동시설의 운영을 위탁한 경우의 주민공동시설 이용료는 주민공동시설의 위탁에 따른 수수료 및 주민공동시설 관리비용 등의 범위에서 정하여 부과·징수하여야 한다.

또한 ㉠㉠㉠㉠관리소-119호(2024.01.11.) 「영구임대주택 단지 사용요금 감면 안내문 홍보 보고」를 시행하여 지역난방 사용량 기본 사용량 요금과 초과분 사용요금의 50% 감면 내용을 입주민에게 홍보하였고 2024년 1월부터 2025년 5월까지 매월 관리비 조정 내부결재를 시행하여 난방비 부과금액(부과단가)을 결정하고 부과내역서를 첨부하여 관리과장 및 관리소장의 결재를 득하였다.

그러나 ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 한국지역난방공사로부터 2차례 공문을 접수하고 난방비 감면 안내문을 홍보하였으며, 매월 난방비 부과금액에 대해 내부결재를 시행하였음에도 불구하고 난방비 감면액을 차감하지 않고 부과하여 2024년 1월부터 2025년 5월말까지 총 374,332,660원의 잔액이 발생되고 있다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠ 관리소는 난방비 부과 처리 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 난방비 감면금액에 대한 차감계획을 수립 하는 등 향후 관련 업무에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠ 관리소는 「공동주택의 난방비, 사용료 등 부과 기준 시달」 및 「사용료 환급금 부과 및 처리방법 안내」에 따라 난방비 감면금액 374,332,660원에 대한 차감계획을 명확히 수립하여 신속히 입주민에게 차감 또는 환급하고, 향후 난방비 등 사용료 부과 업무에 최선을 다하기 바랍니다. 【시정, 주의, 경고】

[관련자]

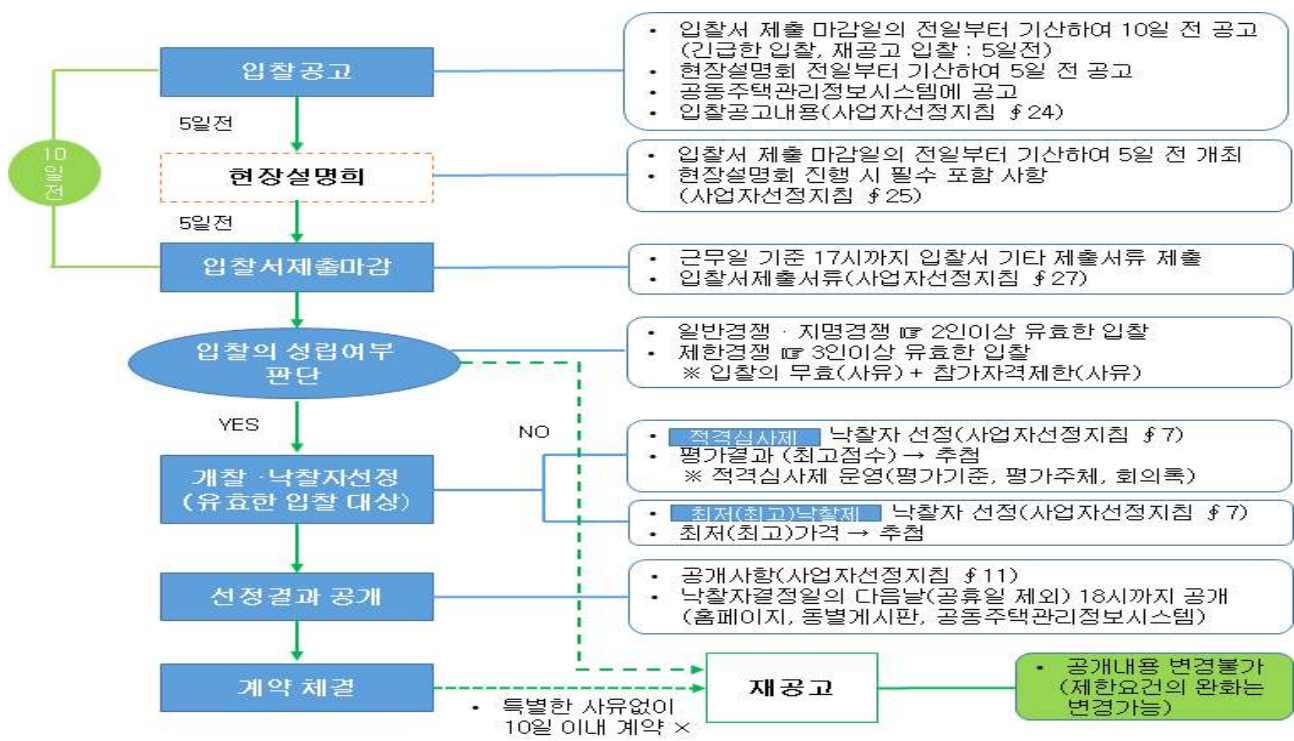
성명	직급	수행직무	근무기간 (담당기간)	처분	현소속
HHH	0급	부금, 회계	2021.02.01. ~ 현재	주의	㉠㉠㉠㉠
III	0급	관리과장	2023.01.01. ~ 현재	경고	㉠㉠㉠㉠
BBB	0급	관리소장	2024.01.01. ~ 현재	경고	㉠㉠㉠㉠

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)
 소 속 : ○○○○○
 내 용 :

공동주택 관리주체는 관리비등의 집행을 위한 사업자를 선정할 경우 「공동주택 관리법 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) 및 국토교통부 고시²⁾ 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」을 따라야 하며, 사업자 선정지침 개정 내용 및 관련업무 매뉴얼을 매년 공문³⁾으로 시행하고 있다.

경쟁입찰에 의한 사업자 선정 시 [그림] 과 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 한다.

[그림] 경쟁입찰에 의한 사업자선정 절차 흐름도



2) 국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제2024-196호(2024.04.11.), 제 2023-341호(2023.06.22.) 등

3) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련 업무 매뉴얼 안내 주택관리실-663 호(2024.04.23.), 주거복지실-2192호(2023.07.24.) 등

그리고 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제7조(낙찰의 방법) ① 낙찰의 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 적격심사제: [별표 5], [별표 6]의 평가기준에 따라 최고점을 받은 자를 낙찰자로 선정하는 방식
2. 최저낙찰제: 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식
3. 최고낙찰제: 최고가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식

■ 사업자 선정결과 공개

● 사업자선정지침 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자가 결정된 경우 선정일의 다음날⁴⁾ 18시까지 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지⁵⁾ 및 동별 게시판(통로별 게시판 포함), 공동주택관리정보시스템에 공개하여야 한다.

☐☐☐☐ 관리소는 2023년, 2024년 재활용품 수거 및 폐의류 수거 계약을 경쟁 입찰(최고가)로 진행하여 사업자를 선정하고 낙찰자가 결정된 경우 선정일 다음날 18시까지 선정결과를 공개하여야 하나, 다음 [표]와 같이 홈페이지에 지연공개 하였다.

수감기관 의견

☐☐☐☐ 관리소는 사업자 선정 지침 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☐☐☐☐ 관리소는 향후 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 사업자선정 결과 공개 업무에 최선을 다하여 주시기 바랍니다. 【통보】

4) 토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일·대체공휴일을 제외한 날

5) 인터넷 홈페이지가 없는 경우 유사한 기능의 웹사이트 또는 관리사무소의 게시판

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)

소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤,
㉥㉥㉥㉥

내 용 :

공동주택 관리주체는 관리비 등의 집행을 위한 사업자를 선정할 경우 「공동주택관리법 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) 및 국토교통부 고시⁶⁾「주택관리업자 및 사업자 선정지침」을 따라야 하며, 사업자 선정 지침 개정 내용 및 관련 업무 매뉴얼을 매년 공문⁷⁾으로 시행하고 있다.

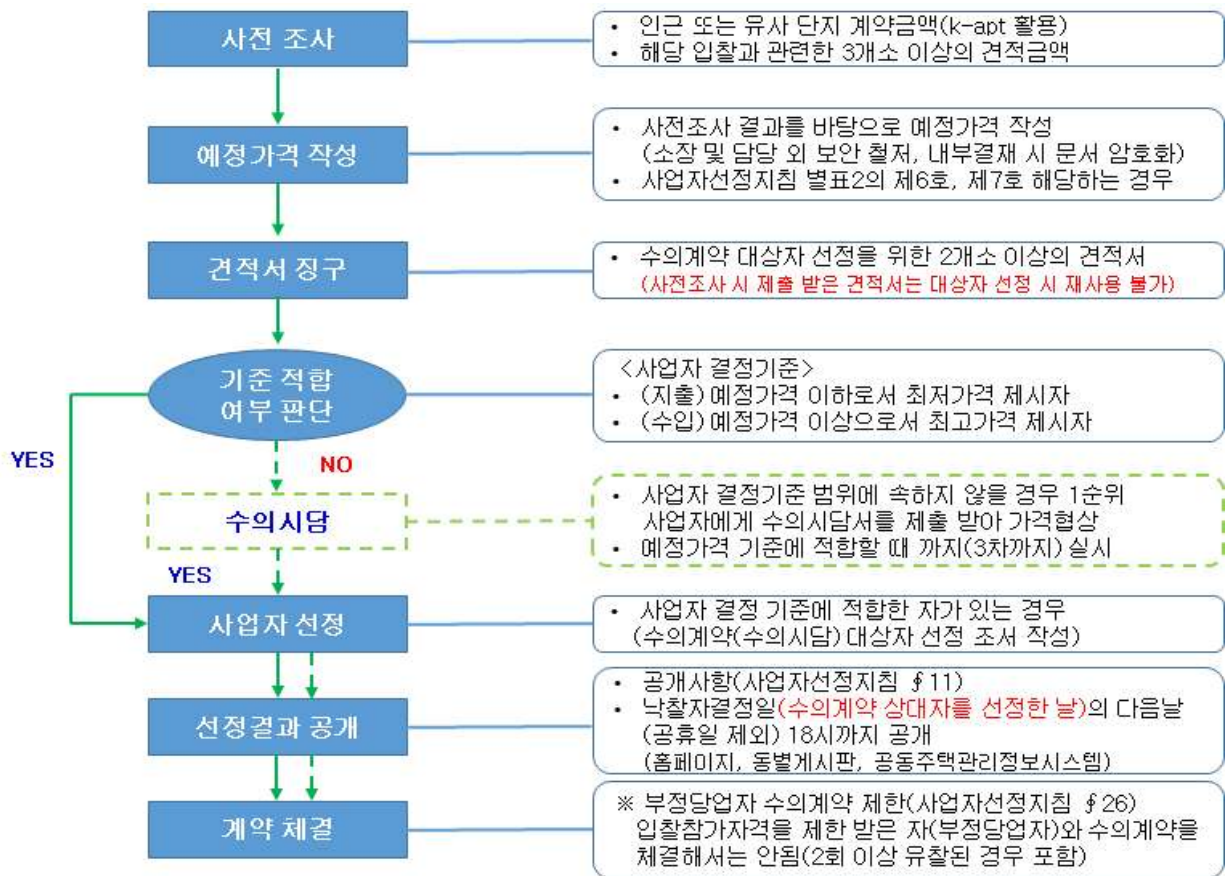
따라서 사업자 선정 시「주택관리업자 및 사업자 선정지침(이하 ‘선정지침’이라 한다)」 제4조(입찰의 방법) 제1항에 따라 “경쟁입찰”이 원칙이고, 제3항에 따라 [별표2]에 해당하는 경우 수의계약을 할 수 있으며, 수의계약 시 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따라 사업자 선정 업무를 처리하여야 한다. 선정지침 [별표2]의 제6호·제7호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림1], 선정지침 [별표2]의 제9호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림2]와 같다.

[별표2] (지침 제4조제3항 관련) “수의계약의 대상” 발췌

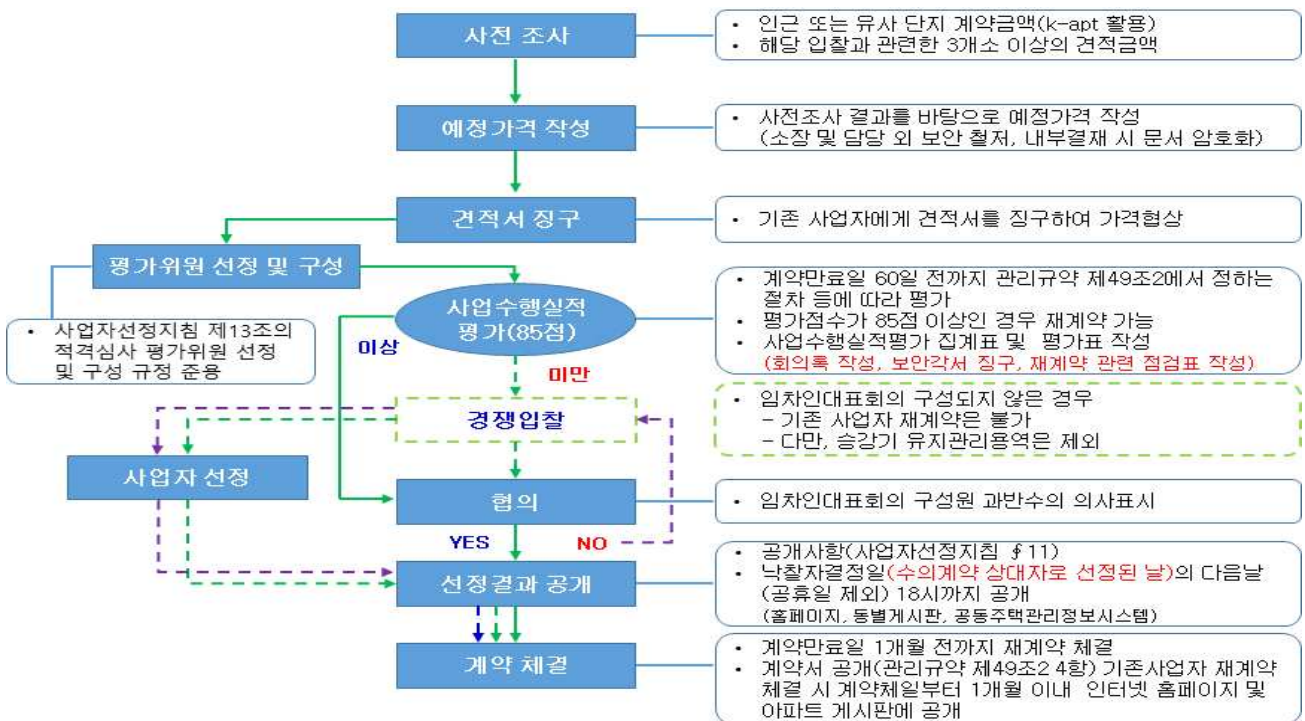
6. 공사 및 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세를 제외한 금액을 말한다) 이하인 경우로서, 2인 이상의 견적서를 받은 경우. 다만, 이 경우 동일한 목적을 달성하기 위한 공사 및 용역 등을 시기나 물량으로 나누어 계약할 수 없다.
7. 일반경쟁입찰 또는 제한경쟁입찰이 2회 이상 유찰된 경우. 다만, 이 경우에는 최초로 입찰에 부친 내용을 변경할 수 없다.
9. 계약기간이 만료되는 기존 사업자([별표7]의 사업자로서 공사 사업자는 제외한다)의 사업수행실적을 관리규약에서 정하는 절차에 따라 평가하여 다시 계약이 필요하다고 영 제14조제1항에 따른 방법으로 입주자대표회의에서 의결(임대주택의 경우 임대사업자가 임차인대표회의와 협의)한 경우

6) 국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제2024-196호(2024.04.11.), 제2023-341호(2023.06.22.) 등
 7) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련 업무 매뉴얼 안내 주택관리실-663(2024.04.23.), 주거복지실-2192호(2023.07.24.) 등

[그림1] 수의계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제6호·제7호 관련)



[그림2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제9호 관련)



국토교통부에서 고시한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」과 주택관리실에서 안내한 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따른 업무 절차 및 수감 업무 수행 실태는 다음과 같다.

■ 예정가격 작성, 견적서 징구, 사업자 결정(기준 적합여부 판단)

- 계약체결 전에 계약 금액의 결정 기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치해야 하는 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대해 결정하여 예정가격 조서를 작성하며, 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 예정가격 조서를 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하여야 한다.

- [그림1]의 수의계약은 2인 이상의 견적서를 받아 지출(관리비)인 경우 예정가격 이하로서 최저가격 제시자, 수입(잡수입)인 경우 예정가격 이상으로서 최고가격 제시자를 사업자로 선정해야 한다.

- 기존사업자 재계약 시 ‘견적서를 받아 가격을 협상한 후 결정된 가격에 대한 점수를 포함하여 사업수행실적을 평가’해야 하고, 평가위원은 관리소장과 관리소장이 선정한 임차인 4명 이상(임차인대표회의의 임차인 1명이상)으로 구성하여 보안 각서를 제출받아야 하고 사업수행실적 평가 시 회의록을 작성·보관 해야 한다.

또한 평가 시점의 자격 유지 여부를 확인하기 위하여 법인등기부등본 등의 서류를 제출받아야 하며 사업수행실적 평가는 계약만료일 60일 전까지 실시 하여야 하고 임차인대표회의가 구성된 단지는 임차인대표회의와 협의하여 문서(회의록) 통보 받은 날을 사업자 선정일로 한다.

- ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2023년 열교환기 세척 등 5건의 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았고 2023년 승강기 유지관리 계약은 견적서를 징구하지 않았다.

그리고 2023년 승강기 유지관리 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 자격유지 확인(면허 등)을 하지 않았고 사업수행실적 평가 회의록도 작성하지 않았다.

○ ㉠㉡㉢㉣ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2023년 수목소독 등 3건의 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았고 2024년 재활용품 수거 등 2건의 계약은 수의계약(대상자) 선정조서를 작성하지 않았다.

그리고 2024년 승강기 유지관리 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 자격유지 확인(면허 등)을 하지 않았고 사업수행실적 평가 회의록도 작성하지 않았다.

○ ㉤㉥㉦㉧ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2023년 승강기 유지관리 등 2건의 계약은 예정가격을 작성하지 않았고 2023년 폐의류 수거 등 2건의 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았으며, 2022년 승강기 광고 계약은 견적서를 청구하지 않았다.

그리고 2025년 승강기 유지관리 등 2건의 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 자격유지 확인(면허 등)을 하지 않았고 2023년 승강기 유지관리 등 3건의 계약은 사업수행실적 평가 회의록을 작성하지 않았다.

○ ㉨㉩㉪㉫ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2023년 승강기 유지관리 등 2건의 계약은 예정가격을 작성하지 않았고 2023년 열교환기 세척 등 4건의 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았으며, 2024년 승강기 유지관리 등 2건의 계약은 수의계약(대상자) 선정조서를 작성하지 않았다.

그리고 2025년 승강기 유지관리 등 2건 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 자격유지 확인(면허 등)을 하지 않았고 2023년 승강기 유지관리 계약은 사업수행실적 평가 회의록을 작성하지 않았다.

또한 2023년 승강기 유지관리 계약은 기존사업자 재계약 시 관리소장과 관리소장이 선정한 임차인 4명 이상으로 평가위원을 구성하여 사업수행 실적 평가를 하여야 하나, 관리소장 1인만 평가를 실시하였다.

○ ㉭㉮㉯㉰ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2024년 승강기 유지관리 등 2건의 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았다.

○ ㉱㉲㉳㉴ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2024년 승강기 유지관리 계약 등 2건의 계약은 예정가격을 작성하지 않았고 2023년 재활용품 수거 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았다.

2023년 수목소독 계약은 수의계약(대상자) 선정조서를 작성하지 않았고 2023년 승강기 유지관리 등 2건의 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 회의록을 작성하지 않았다.

■ 사업자 선정결과 공개

- 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 수의계약 상대자를 선정한 경우 선정일의 다음날⁸⁾ 18시까지 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지⁹⁾ 및 동별 게시판(통로별 게시판 포함), 공동주택관리정보시스템에 공개하여야 한다.

- 기존사업자와 재계약을 체결한 경우 LH「임대주택 표준관리규약」 제49조의2(기존사업자 재계약)제4항에 따라 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개¹⁰⁾하여야 한다.

- ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2023년 승강기 유지관리 등 2건의 계약은 사업자 선정 결과를 지연(K-apt 2건, 홈페이지 2건, 동별 게시판 1건) 공개하였고 기존사업자 재계약인 2023년 승강기 유지관리 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

- ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 2023년 열교환기 세척 등 2건의 계약은 사업자 선정 결과를 K-apt에 공개하지 않았고 2024년 승강기 유지관리 등 2건의 계약은 지연(K-apt 2건, 홈페이지 2건, 동별 게시판 2건) 공개하였으며, 기존사업자 재계약인 2024년 승강기 유지관리 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

- ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 2023년 승강기 유지관리 등 4건의 계약은 사업자 선정 결과를 지연(K-apt 4건, 홈페이지 4건, 동별 게시판 4건) 공개하였고 기존사업자 재계약인 2023년 승강기 유지관리 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

8) 토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일·대체공휴일을 제외한 날

9) 인터넷 홈페이지가 없는 경우 유사한 기능의 웹사이트 또는 관리사무소의 게시판

10) 공공임대주택은 공동주택관리법 제28조(계약서의 공개) 규정을 적용받지는 않으나, 표준관리규약 개정(2022.05.17.)에 따라 계약서를 공개

○ ㉔㉔㉔㉔ 관리소는 2023년 수목소독 계약은 사업자 선정 결과를 동별 게시판에 공개하지 않았고 2023년 승강기 유지관리 등 4건의 계약은 사업자 선정 결과를 지연(K-apt 4건, 홈페이지 4건, 동별 게시판 3건) 공개하였으며, 기존사업자 재계약인 2025년 승강기 유지관리 등 2건의 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

○ ㉕㉕㉕㉕ 관리소는 2024년 승강기 유지관리 등 4건의 계약은 사업자 선정 결과를 지연(K-apt 2건, 홈페이지 4건, 동별 게시판 1건) 공개하였다.

○ ㉖㉖㉖㉖ 관리소는 2024년 열교환기 세척 등 4건의 계약은 사업자 선정 결과를 지연(K-apt 4건, 홈페이지 4건, 동별 게시판 4건) 공개하였고 기존사업자 재계약인 2024년 승강기 유지관리 등 2건의 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

■ 수의계약 체결 시 받아야 할 서류

- 수의계약 체결 시 지침 제26조(참가자격의 제한) 확인 및 청렴계약이행 서약 등을 확인하기 위하여 [표]의 서류를 받아야 한다.

[표] 수의계약 체결 시 받아야 할 서류

징구할 서류		조회기간	비고
사업자등록증	사본		제27조제3호
법인인 경우 법인등기사항증명서	원본		제27조제4호
사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서	사본		지침 제26조제1항 제1호 확인
행정처분확인서(영업정지 확인)	사본	대상자 선정일 기준 1년	제2호 확인
국세 및 지방세 납세증명서	원본		제3호 확인
법 위반사실 확인서(입찰담합 확인)	사본	대상자 선정일 기준 6개월	제6호 확인
청렴계약이행서약서	원본		청렴,반부패
수의계약 체결 제한여부 확인서	원본		청렴,반부패
인권보호서약서	원본		청렴,반부패

○ ㉗㉗㉗㉗ 관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2023년 열교환기 세척 등 3건의 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 사업자선정일 기준 적정하지 않았다.

○ ㉘㉘㉘㉘ 관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2023년 열교환기 세척 등 3건의 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 사업자선정일 기준 적정하지 않았다.

○ ㉔㉔㉔㉔ 관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2025년 승강기 유지관리 등 2건의 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 사업자선정일 기준 적정하지 않았고 2023년 승강기 유지관리 계약은 ‘청렴계약 이행 확인서’를 받지 않았으며, 2023년 폐의류 수거 계약은 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 받지 않았다.

○ ㉕㉕㉕㉕ 관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2023년 수목소독 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 사업자 선정일 기준 적정하지 않았고 2024년 열교환기 세척 등 3건의 계약은 ‘법 위반 사실 확인서’를 제출받지 않았다.

○ ㉖㉖㉖㉖ 관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2024년 승강기 유지관리 등 2건의 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 사업자선정일 기준 적정하지 않았고 2024년 승강기 유지관리 계약은 ‘수의계약 체결 제한여부 확인서’를 제출받지 않았다.

○ ㉗㉗㉗㉗ 관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2024년 수목소독 계약은 ‘법 위반 사실 확인서’를 제출받지 않았다.

수감기관 의견

㉙㉙㉙㉙, ㉚㉚㉚㉚, ㉛㉛㉛㉛, ㉜㉜㉜㉜, ㉝㉝㉝㉝, ㉞㉞㉞㉞ 관리소는 용역 등 사업자 선정 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉙㉙㉙㉙, ㉚㉚㉚㉚, ㉛㉛㉛㉛, ㉜㉜㉜㉜, ㉝㉝㉝㉝, ㉞㉞㉞㉞ 관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하시기 바라며, 특히 사업자 선정 결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료¹¹⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하기 바랍니다. 【통보】

11) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)